

△△△△△△ 상임감사

주의 1, 통보

제 목	적발보고서 지자체 통보 등 과태료 업무처리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다.)은 △△△△ 내 각종 불법·무질서행위에 대한 효율적인 지도·단속 및 그 조치 등에 관한 필요한 사항과 특별단속팀의 설치·운영에 관한 사항을 정함으로써 △△△△ 이용·관리에 대한 올바른 질서 유지와 쾌적한 △△ 환경조성에 기여하기 위하여 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」을 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제16조(적발대상자 통보)에 따르면, 자연△△법 제86조에 따라 과태료가 부과될 위반행위를 적발할 때에는 그 위반행위가 발생한 장소를 관할하는 시장·군수·구청장에게 행위자의 인적사항 및 사진·비디오테이프나 그 밖의 영상 기록매체 또는 무인 단속장비에 의하여 촬영

한 사진 등의 증거 자료와 위반 장소·위반내용 등을 기재한 적발보고서에 위반자의 서명(날인거부 시 날인거부 처리)을 받아 **일 이내에 통보하여야 하며, 통보한 내용을 불법행위자 관리시스템에 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서는 불법업무를 추진함에 있어 과태료가 부과될 위반행위를 적발한 때에는 그 적발보고서를 **일 이내에 시장·군수·구청장에게 통보하여야 함에도, 2021. 7. 10.부터 감사일 현재(2024. 8. 30.)까지 ‘출입금지’ 등 **건의 적발보고서에 대하여 관할 지자체에 **일을 초과하여 지체 통보하는 등 과태료 업무처리를 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 적발대상자 관할 지자체 통보 지체 현황

(2021. 7. 10. ~ 2024. 8. 감사일 현재)

구분	일련번호	적발내용				자지체 통보일	비고 (일수)
		행위자	위반사항	위반장소	적발일		
1	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△(청학)연못	21.05.09.	21.05.24.	15일
2	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△(청학)연못 입구	21.05.08.	21.05.24.	16일
3	****	△△△	취사행위 (§27조①항)	△△계곡	21.08.16.	21.08.30.	13일
4	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△△ 계곡	21.08.16.	21.08.30.	13일
5	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△△ 계곡	21.08.16.	21.08.30.	13일
6	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△△ 계곡	21.08.16.	21.08.30.	13일
7	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△△ 계곡	21.08.16.	21.08.30.	13일
8	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△△ 하부	21.08.15.	21.08.30.	14일
9	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△△	21.08.15.	21.08.30.	14일
10	****	△△△	취사행위 (§27조①항)	△△△계곡	21.08.15.	21.08.30.	14일
11	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	△△(청학)연못 일원	21.08.28.	21.09.09.	12일
12	****	△△△	음주행위 (§27조①항)	△△△△△△	21.09.04.	21.09.16.	12일
13	****	△△△	출입금지 (§28조①항)	문수암 하부	21.11.29.	21.12.13.	14일

※ 자료: △△소 제출 및 자료 재구성
관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 위반행위 적발 시 작성한 적발보고서를 지자체에 **일을 초과하여 지체 통보하는 등 과태료 업무를 소홀히 한 △△△ △급 △△△ 대하여 “신분상 주의” 처분을 요구합니다.(주의 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	불법	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△)	신분상 주의	2021.7.1.~ 2022.2.6.

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)